

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1. Introdução

O **regime disciplinar** é um dos aspectos mais importantes da Lei 8.112 e tem grande relevância nas provas de concursos públicos.

Dentro desse regime, há uma série de artigos que tratam das **regras e penalidades** aplicáveis aos servidores públicos, mas o foco desta aula recai sobre os dispositivos que são mais frequentemente cobrados nos exames, otimizando assim o estudo para aquilo que realmente tem chances de aparecer na prova.

Embora o tema comece formalmente no artigo 116, é interessante iniciar a análise pelo artigo 127, que trata diretamente das **penalidades disciplinares**. Conhecer essas penalidades desde o início facilita a compreensão dos deveres e proibições que virão mais adiante, pois assim já se pode associar cada proibição a uma penalidade possível.

Entre as penalidades disciplinares previstas, a primeira é a **advertência**. Trata-se de uma penalidade de **menor gravidade**, com o intuito apenas de **chamar a atenção do servidor sobre alguma conduta inadequada**.

Apesar de sua natureza branda, a advertência pode gerar consequências mais severas em caso de reincidência. Por exemplo, um servidor que já foi advertido e volta a cometer uma infração semelhante pode vir a ser suspenso.

A **suspensão** é uma **penalidade mais grave**. Quando aplicada, **o servidor deixa de comparecer ao trabalho por um período determinado**, ficando **sem receber remuneração** referente aos dias de afastamento.

Por exemplo, uma suspensão de 30 dias significa 30 dias em casa sem salário correspondente a esse período. O prazo máximo de suspensão, em regra, é de até 90 dias. Existe ainda uma suspensão especial de 15 dias que será tratada separadamente em momento oportuno.

A **penalidade mais severa** dentro do regime disciplinar é a **demissão**. Ela representa o **rompimento do vínculo do servidor com a administração pública**, sendo aplicada em casos de **infrações funcionais graves**.

A demissão só pode ser efetivada após a instauração de um processo administrativo disciplinar, que garante ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ao final do processo, se for comprovada a gravidade da infração, a demissão é efetivada e o servidor é desligado do serviço público.

Essa penalidade aplica-se **exclusivamente a servidores efetivos em atividade**, não alcançando, portanto, aqueles que ocupam cargos em comissão ou que já se encontram fora do serviço ativo.

Outra penalidade disciplinar prevista na Lei 8.112 é a **cassação de aposentadoria ou de disponibilidade**. Essa penalidade se aplica quando o **servidor, já aposentado ou em disponibilidade, praticou uma infração passível de demissão ainda durante o período em que estava na ativa**.

Nesses casos, mesmo após sua saída da atividade, se a administração pública toma conhecimento da infração, ela pode instaurar um processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos.

Caso fique comprovado que a conduta cometida enquanto o servidor estava na ativa é de natureza tão grave a ponto de justificar uma demissão, a administração não poderá demiti-lo diretamente, já que ele não está mais em exercício.

Como solução, aplica-se a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, medida que possui o mesmo efeito prático da demissão, pois também rompe o vínculo do servidor com a administração, fazendo com que ele perca o direito à aposentadoria ou à manutenção da condição de disponibilidade.

Há ainda a penalidade de **destituição de cargo em comissão e de função comissionada**. Diferentemente das penalidades anteriores, que atingem servidores efetivos, a destituição é voltada para aqueles que exercem **cargos em comissão ou funções comissionadas**.

Essa penalidade é aplicada quando o servidor, ocupando esse tipo de cargo ou função de confiança, **comete uma infração prevista em lei que seria punível com suspensão ou demissão, caso ele fosse servidor efetivo**. Diante disso, aplica-se a destituição como forma de penalizar a conduta inadequada, encerrando assim o exercício da função ou cargo comissionado.

A destituição, tal como a demissão e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, também rompe o vínculo que o servidor tinha com a administração pública, dentro daquele cargo ou função específica.

Art. 127. São penalidades disciplinares:

- I - advertência;
- II - suspensão;
- III - demissão;
- IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
- V - destituição de cargo em comissão;
- VI - destituição de função comissionada.

2. Deveres

O artigo 116 da Lei 8.112 estabelece os **deveres** funcionais do servidor público, sendo um dos dispositivos mais frequentemente cobrados em concursos públicos.

Entre os principais deveres previstos, está o de **exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo**. Isso significa que o servidor deve atuar com cuidado, responsabilidade e empenho em todas as funções que lhe forem atribuídas no exercício do cargo público.

Outro dever fundamental é **ser leal** às instituições às quais serve. A lealdade representa um compromisso ético do servidor com a confiança que lhe foi depositada, devendo agir sempre com retidão e em prol do bom funcionamento das instituições públicas.

Além disso, é essencial **observar as normas legais e regulamentares**, ou seja, cumprir a legislação e os regulamentos que regem a administração pública, respeitando os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

O servidor também tem o **dever de cumprir as ordens superiores**, o que remete ao princípio da hierarquia administrativa. Isso significa que, dentro da estrutura organizacional, o servidor deve obedecer às determinações de seus superiores. No entanto, esse dever não é absoluto.

Caso a ordem recebida seja manifestamente ilegal ou não esteja dentro das atribuições legais do servidor, ele não está obrigado a cumpri-la.

A ilegalidade da ordem a torna nula, e seu cumprimento poderia acarretar responsabilidade para o servidor que a executasse.

Outro dever importante é **atender com presteza ao público em geral**. Presteza, nesse contexto, envolve cortesia, eficiência e rapidez no atendimento, sempre prestando as informações solicitadas, **exceto aquelas protegidas por sigilo legal**.

Algumas informações, por força da Constituição Federal, são resguardadas para proteger interesses maiores da sociedade, como em investigações policiais ou por motivos de segurança nacional.

O servidor deve também **atender com presteza à expedição de certidões que forem requeridas para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal dos cidadãos.**

Essa obrigação busca garantir que o cidadão possa acessar documentos que comprovem sua situação ou seus direitos perante a administração pública. Do mesmo modo, deve **atender às requisições feitas para a defesa da fazenda pública**, ou seja, colaborar com as demandas administrativas e jurídicas que envolvam os interesses financeiros e patrimoniais do Estado.

Outro dever essencial é o de **comunicar irregularidades** das quais tenha conhecimento em razão do cargo. Sempre que o servidor se deparar com alguma falha, conduta inadequada ou desvio dentro da administração, deve informar à autoridade superior para que sejam tomadas as devidas providências.

Se, no entanto, houver suspeita de que essa autoridade superior está envolvida na irregularidade, o servidor deve encaminhar a denúncia a outra autoridade competente para a apuração dos fatos, como, por exemplo, um setor de recursos humanos ou uma instância hierarquicamente superior.

Essa obrigação garante um sistema de controle interno mais eficaz e ético, protegendo a integridade da administração pública.

Entre os deveres funcionais do servidor público, também está a **obrigação de zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público.**

Isso significa que o servidor deve agir com responsabilidade na utilização dos recursos públicos, evitando desperdícios e cuidando para que o patrimônio sob sua responsabilidade seja preservado. Desperdiçar materiais ou danificar bens públicos vai contra o princípio da economicidade e demonstra desleixo com os interesses coletivos.

Outro dever relevante é o de **guardar sigilo sobre assuntos da repartição**. Isso se refere a informações internas da administração que não têm relevância pública ou interesse coletivo imediato, como, por exemplo, senhas de computadores funcionais, dados internos de processos ou rotinas administrativas.

Essas informações devem ser mantidas em sigilo para garantir a segurança e o bom funcionamento dos serviços públicos.

O servidor também deve **manter conduta compatível com a moralidade administrativa**. Isso envolve agir com ética, integridade e respeito no ambiente de trabalho, tanto com colegas quanto com os administrados. Não se trata apenas de seguir a lei, mas também de respeitar os valores éticos que regem a função pública, evitando atitudes desonestas ou que coloquem em dúvida a sua conduta moral.

A **assiduidade** e a **pontualidade** são igualmente deveres fundamentais. Ser assíduo significa comparecer ao trabalho com regularidade, sem faltas injustificadas, e ser pontual é chegar no horário estabelecido para o início das atividades. Esses são comportamentos básicos esperados de qualquer servidor e demonstram respeito ao cargo e à população atendida.

Outro aspecto importante do comportamento funcional é **tratar todas as pessoas com humanidade**. Isso quer dizer que o servidor deve tratar colegas e cidadãos com educação, cortesia, respeito e empatia, promovendo um ambiente de trabalho digno e um atendimento ao público de qualidade.

Também é dever do servidor **representar contra a ilegalidade, a omissão ou o abuso de poder**. Representar, nesse caso, significa denunciar qualquer irregularidade da qual tenha conhecimento em razão do cargo. Essa denúncia deve ser feita pela via hierárquica, sendo encaminhada ao superior imediato, que por sua vez a envia à autoridade superior àquela contra a qual foi formulada a denúncia.

A autoridade competente para apreciar a denúncia será sempre uma instância superior à do servidor denunciado. Além disso, é garantido ao denunciado o direito à ampla defesa durante o processo de apuração, assegurando um julgamento justo e imparcial.

A Lei ainda estabelece que **a inobservância de qualquer desses deveres pode acarretar penalidade disciplinar**. Especificamente, o descumprimento dos deveres funcionais previstos no artigo 116 pode levar à aplicação da **penalidade de advertência**. Essa penalidade serve como uma forma de correção da conduta inadequada e reforço

da importância de cumprir fielmente as obrigações do cargo.

Art. 116. São deveres do servidor:

- I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
- II - ser leal às instituições a que servir;
- III - observar as normas legais e regulamentares;
- IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
- V - atender com presteza:
 - a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;
 - b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;
 - c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.
- VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração;
- VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
- VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;
- IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
- X - ser assíduo e pontual ao serviço;
- XI - tratar com urbanidade as pessoas;
- XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.

3. Proibições e Penalidades

O artigo 117 da Lei 8.112 estabelece as **proibições** impostas ao servidor público no exercício de suas funções.

Diferente de como está organizado no texto legal, onde as proibições são listadas e somente posteriormente se indica qual penalidade é aplicável a cada uma, aqui nesta aula faremos a análise de forma sistematizada, relacionando diretamente cada conduta vedada com a penalidade correspondente.

3.1. Advertência

A começar pelas **proibições cuja violação resulta na penalidade de advertência**. Entre essas condutas, está a de **ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato**. Ou seja, se o servidor, no meio do horário de trabalho, sai sem informar ou pedir autorização ao seu superior direto, poderá ser advertido.

Outra infração que enseja advertência é **retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição**. Essa proibição é válida independentemente da intenção.

Mesmo que o servidor pretenda continuar um trabalho em casa ou utilizar o material para fins administrativos, não pode fazê-lo sem autorização expressa. O simples ato de retirar documentos ou objetos da repartição, ainda que com boas intenções, configura falta disciplinar.

Também é proibido **recusar fé a documento público**. O servidor público, ao exercer suas funções, possui fé pública de ofício, ou seja, seus atos e documentos gozam de presunção de veracidade. Assim, ele tem o dever de validar e assinar documentos oficiais, garantindo sua autenticidade. Recusar-se a isso, injustificadamente, constitui infração sujeita à advertência.

Opor resistência injustificada ao andamento de documento ou processo, bem como à execução de serviço, também é uma conduta vedada.

Isso ocorre, por exemplo, quando o servidor deixa um processo parado, engavetado, sem motivo plausível, ou quando impõe obstáculos desnecessários e artificiais ao andamento regular de documentos e serviços. Qualquer dificuldade deliberada ou resistência injustificada no desempenho das funções caracteriza desvio funcional.

Outra proibição se refere à **promoção de manifestações de apreço ou desapreço no recinto da repartição**. A manifestação de apreço ocorre quando o servidor expressa elogios exagerados ou sem fundamento a colegas dentro do ambiente de trabalho, algo que, embora aparentemente inofensivo, pode gerar um clima de favorecimento e parcialidade.

Por outro lado, a manifestação de desapreço envolve críticas injustificadas ou exageradas, que podem manchar a imagem de outros servidores. Ambas as condutas comprometem a neutralidade, a impessoalidade e a harmonia no ambiente administrativo, razão pela qual também ensejam a penalidade de advertência.

Dando continuidade às proibições previstas no artigo 117 da Lei 8.112 que, quando violadas, acarretam a penalidade de advertência, temos a **vedação de cometer a pessoa estranha à administração o desempenho de atribuições que sejam de responsabilidade do próprio servidor ou de seu subordinado**, fora das hipóteses previstas em lei.

Isso significa que o servidor não pode delegar suas funções a pessoas de fora da administração pública, salvo quando houver previsão legal expressa que permita essa delegação. Se isso for feito fora dessas situações legais, configura infração passível de advertência.

Também é proibido **coagir ou aliciar subordinados com o objetivo de influenciá-los a se filiarem a associação profissional, sindical ou partido político**. A filiação a tais entidades é um direito facultativo do servidor e não pode haver qualquer forma de pressão, influência ou intimidação por parte de superiores hierárquicos.

Qualquer tentativa de direcionar ideologicamente o comportamento de um subordinado nessas esferas configura abuso de poder e gera a aplicação da advertência.

Outro ponto importante diz respeito à proibição de **manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil**. Essa prática, vedada pela Lei 8.112, configura situação de favorecimento pessoal e quebra os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.

Trata-se de um desdobramento do combate ao nepotismo, sendo que, especificamente para o regime jurídico dos servidores públicos federais, essa vedação se estende até o segundo grau.



Fique ligado!

No entanto, é importante estar atento às nuances sobre o tema do nepotismo. A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, que trata da **vedação à prática de nepotismo** no serviço público em geral, **estende a proibição à nomeação de parentes até o terceiro grau para cargos em comissão**.

Essa diretriz também foi incorporada à Lei de Improbidade Administrativa após a reforma de 2021. Portanto, **em questões de concurso, é necessário observar com atenção qual norma está sendo cobrada**.

Se a questão **mencionar explicitamente a Lei 8.112, a resposta correta será a vedação até o segundo grau**. Se **mencionar apenas a vedação ao nepotismo de forma genérica ou se referir à Lei de Improbidade, então aplica-se a vedação até o terceiro grau**.

Por fim, também constitui proibição sujeita à advertência **recusar-se a atualizar os dados cadastrais quando solicitado pela administração**. Isso inclui, por exemplo, a renovação da declaração de bens e valores, quando exigida.

A omissão nesse caso representa descumprimento de um dever funcional básico, pois a atualização de dados é fundamental para manter a regularidade das informações no serviço público e garantir a transparência e o controle sobre a atuação dos servidores.

Confira os incisos do Art. 117 que ensejam a penalidade de advertência:

Art. 117. Ao servidor é proibido:

- I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
- II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;
- III - recusar fé a documentos públicos;
- IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;
- V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
- VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
- VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político;
- VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;
- (...)
- XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.

3.2. Suspensão

Agora entram em cena as proibições previstas no artigo 117 da Lei 8.112 que, quando violadas, **ensejam a aplicação da penalidade de suspensão**.

Uma dessas situações ocorre quando o **servidor comete a outro servidor atribuições que sejam estranhas ao cargo por ele ocupado**, salvo em situações emergenciais e transitórias.

Aqui, o legislador entende que desviar a função de um servidor, obrigando-o a realizar tarefas que não integram suas atribuições, representa uma afronta à estrutura funcional e organizacional da administração pública. Por isso, a penalidade aplicável é mais severa do que nos casos de advertência: suspensão.

É interessante observar um ponto curioso levantado na análise comparativa com outra infração também prevista no mesmo artigo. O inciso VI do artigo 117 proíbe o servidor de cometer a pessoa estranha à administração o desempenho de atribuições que sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado.

Nessa hipótese, a penalidade aplicável é a advertência, o que à primeira vista pode parecer contraditório. Afinal, parece mais grave permitir que uma pessoa de fora do serviço público, que não faz parte da estrutura administrativa, exerça uma atividade que deveria ser realizada por um servidor habilitado, do que delegar essa tarefa a um colega que também é servidor.

Contudo, o legislador adotou uma lógica diferente. A interpretação da norma indica que o desvio de função dentro da própria estrutura da administração pública — ou seja, fazer com que um servidor exerça atribuições que não são compatíveis com seu cargo — é entendido como uma violação mais grave à ordem funcional do serviço público.

Essa prática compromete não apenas o princípio da legalidade, mas também a organização interna da repartição, podendo gerar sobrecarga, desvio de finalidade e até prejuízo à execução eficiente das políticas públicas.

Já no caso de atribuir a uma pessoa estranha à administração uma responsabilidade funcional sem amparo legal, embora seja uma conduta igualmente reprovável, é vista como menos impactante na estrutura interna da administração, talvez por sua natureza mais pontual ou episódica. Ainda assim, configura infração e gera penalidade de advertência.

Essa distinção é fundamental para o entendimento correto da legislação e, principalmente, para responder com precisão questões de concursos. A regra, portanto, deve ser memorizada com atenção: **se o servidor atribuir a outro servidor funções que não correspondem ao cargo dele, a penalidade é suspensão**, salvo se houver justificativa emergencial ou se tratar de situação transitória.

Já se atribuir essas mesmas funções a uma **pessoa estranha à administração, sem respaldo legal, a penalidade será advertência**.

Essa inversão de expectativa, embora possa parecer contraditória num primeiro momento, reflete uma lógica própria da estrutura legal que deve ser compreendida e aplicada conforme previsto na norma.



Cometer atribuições:

- A **pessoa estranha a repartição** (não é servidora pública) → **Advertência**;
- **Outro servidor** → **Suspensão**.

Outro caso de proibição cuja violação acarreta a aplicação da penalidade de suspensão é o **exercício de qualquer atividade incompatível com o cargo ou função pública ocupada**, seja pela natureza da atividade, seja pela incompatibilidade de horários.

Isso significa que o servidor pode ter outro vínculo, inclusive na iniciativa privada, desde que isso não conflite com suas atribuições e horários no serviço público. Por exemplo, se o servidor tem carga horária integral no órgão público e, ao mesmo tempo, possui outro emprego com o mesmo horário, essa sobreposição caracteriza a incompatibilidade e pode gerar a suspensão.

Outra situação exemplificativa é quando um servidor da Receita Federal, como auditor fiscal, presta serviços de consultoria particular sobre imposto de renda, o que gera um evidente conflito de interesses e quebra de imparcialidade, também sujeitando-o à suspensão.

Confira os incisos do Art. 117 que ensejam a penalidade de suspensão:

Art. 117. Ao servidor é proibido:

(...)

XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;

Além dessas hipóteses, **a suspensão pode ser aplicada nos casos de reincidência de conduta punível com advertência**. Se o servidor já foi advertido por uma infração e, dentro do prazo legal de cancelamento do registro dessa advertência, pratica nova infração também sujeita à advertência, a penalidade aplicada passa a ser a suspensão.

O prazo da suspensão pode variar conforme a gravidade da infração, sendo fixado pela autoridade competente no processo administrativo disciplinar, até o limite de 90 dias. Pode ser de apenas alguns dias ou chegar ao limite máximo, conforme a situação exigir.

Há ainda uma **modalidade especial de suspensão** prevista no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 8.112. Essa **suspensão de até 15 dias** é aplicada ao **servidor que, injustificadamente, se recusar a se submeter à inspeção médica determinada pela autoridade competente**.

A penalidade cessa seus efeitos assim que o servidor cumprir a determinação. Por exemplo, se foi aplicada uma suspensão de 10 dias, mas o servidor decidiu cumprir a determinação médica após 5 dias, os 5 dias restantes são cancelados, encerrando a penalidade no momento em que ele se submete à perícia. Contudo, os dias já cumpridos de suspensão não são anulados.

Art. 130 (...) § 1o Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.

Outra disposição importante sobre a suspensão está no parágrafo 2º do mesmo artigo, que prevê a **possibilidade de conversão da penalidade de suspensão em multa**, desde que haja **conveniência para o serviço público**.

Quando o afastamento do servidor representaria prejuízo às atividades do órgão, a administração pode optar por mantê-lo em exercício, mas com aplicação de multa correspondente a **50% de seu vencimento por dia de suspensão**. Nesse caso, o servidor continua trabalhando normalmente, mas com redução proporcional da remuneração, recebendo apenas metade do que receberia normalmente.

Essa medida busca equilibrar a punição disciplinar com a necessidade de continuidade do serviço público, sem comprometer a regularidade das atividades administrativas.

Portanto, a penalidade de suspensão apresenta diferentes formas de aplicação, sempre respeitando o devido processo legal e buscando manter o equilíbrio entre a sanção ao servidor e os interesses do serviço público. É uma medida que vai além do simples afastamento remunerado, incorporando também a possibilidade de reavaliação da penalidade em nome da conveniência administrativa.

Art. 130 (...) § 2o Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

3.3. Demissão

Vamos abordar agora as proibições previstas na Lei 8.112 que, quando violadas, **resultam na penalidade de demissão**. Esse tema está inserido dentro do regime disciplinar do servidor público federal.

Uma dessas condutas está prevista no inciso IX do artigo 117: **utilizar-se do cargo para obter proveito pessoal ou para beneficiar terceiros, em prejuízo da dignidade da função pública**. Trata-se de uma **infração grave**.

Nessa situação, o servidor se vale da posição que ocupa para obter vantagens indevidas, o que compromete a imagem e a integridade da administração pública. O uso do cargo para fins pessoais ou em benefício de outrem, com danos à reputação da função pública, configura motivo para demissão.

Outra conduta que também leva à demissão é **atuar como procurador ou intermediário junto às repartições públicas**. Essa prática é conhecida como **advocacia administrativa**. Nela, o servidor público representa interesses de terceiros perante a administração pública, o que é expressamente vedado.

No entanto, há uma **exceção**: é **permitida a atuação em nome de parentes até o segundo grau, bem como de cônjuge ou companheiro, desde que se trate de benefícios previdenciários ou assistenciais**. Por exemplo, um servidor pode representar sua mãe no INSS por meio de procuração, desde que ela não tenha condições de resolver a questão sozinha.

É importante destacar que essas infrações, quando resultam em demissão, implicam uma sanção adicional: **o servidor fica impedido de assumir cargo público federal pelo prazo de cinco anos**, mesmo que seja aprovado em novo concurso.

Ou seja, a aplicação da penalidade de demissão por essas condutas torna o servidor incompatível com o exercício de qualquer função pública federal nesse período. Ainda que ele realize o concurso e seja aprovado, não poderá tomar posse antes de transcorrido esse prazo.

Esses pontos reforçam a seriedade das proibições e as consequências da conduta inadequada no serviço público, destacando a importância da ética e da responsabilidade no exercício da função pública.

Art. 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do art. 117, incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Continuando, além das situações que implicam demissão com impedimento de reingresso ao serviço público federal por cinco anos, existem outras condutas que também resultam em demissão, mas não geram esse tipo de incompatibilidade. Ou seja, mesmo após a demissão, o servidor poderá futuramente assumir novamente um cargo público, sem a necessidade de esperar um prazo específico.

Uma dessas condutas é **participar da gerência ou da administração de sociedade privada**, seja ela personificada ou não, ou ainda exercer atividade comercial. Em termos práticos, isso significa que o servidor público federal não pode ser empresário ou atuar como sócio-administrador de uma empresa.

Essa vedação é aplicada ao âmbito federal, e sua presença ou ausência pode variar conforme o estatuto dos servidores de cada estado. Por exemplo, na Paraíba, não há uma proibição generalizada quanto à atuação como sócio-administrador, exceto nos casos em que a empresa presta serviços ao Estado.

Especificamente para o servidor público federal, a proibição é clara: ele não pode exercer funções de chefia, administração ou gerência em instituições privadas, independentemente de estarem formalmente constituídas com CNPJ ou operarem de maneira informal. A única exceção à regra é a possibilidade de participar do comércio na condição de acionista, cotista ou comanditário.

Isso quer dizer que o servidor pode deter participação nos lucros de uma empresa, mas sem qualquer envolvimento na gestão ou direção da mesma.

Por exemplo, em uma empresa com dois sócios, um pode ser o sócio-administrador, enquanto o outro é apenas cotista, ou seja, tem cotas da empresa e recebe sua parte nos lucros, mas não participa das decisões administrativas.

Essa é a situação permitida ao servidor público federal: ele pode ser sócio cotista, acionista ou comanditário, mas não pode, de forma alguma, exercer funções administrativas.

A lei, contudo, prevê **exceções**. **O servidor pode participar da gerência ou administração caso esteja integrando conselhos de administração ou fiscais de empresas em que a União tenha participação direta ou indireta no capital social**. Também é permitido atuar em sociedades cooperativas constituídas para prestar serviços a seus membros.

Outra possibilidade é quando o **servidor está em licença para tratar de interesses particulares**. Nessa situação, que corresponde à chamada licença sem vencimento — normalmente com duração de até três anos — ele pode exercer atividades privadas, incluindo a função de sócio administrador.

Essa licença permite ao servidor se afastar do cargo público para se dedicar a atividades pessoais, como empreender ou trabalhar em outro local, sem prejuízo ao cargo original, desde que respeitada a legislação sobre conflito de interesses.

É importante observar, no entanto, que mesmo durante o gozo dessa licença, o servidor deve evitar situações de conflito de interesses.

Por exemplo, um auditor fiscal não pode prestar consultoria sobre imposto de renda a empresas, pois isso comprometeria a imparcialidade esperada de sua função pública. Portanto, ainda que esteja afastado temporariamente, o servidor continua submetido a determinadas restrições para preservar a integridade e a credibilidade da administração pública.

Art. 137 (...) Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos:

- I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e
- II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91 desta Lei, observada a legislação sobre conflito de interesses.

Dando continuidade às condutas proibidas que podem levar à demissão do servidor público federal, a Lei 8.112 traz outras infrações graves que merecem atenção.

Uma delas é **receber propina, comissão, presente ou qualquer tipo de vantagem** em razão das atribuições do cargo. Isso inclui situações em que, mesmo tendo cumprido normalmente sua função, o servidor aceita algum tipo de gratificação como forma de agradecimento.

Ainda que a intenção de quem oferece o presente seja apenas demonstrar gratidão, o recebimento é vedado. Em muitos municípios do interior, por exemplo, é comum alguém querer agradecer um servidor por ter sido solícito ou eficiente em sua atividade. No entanto, ainda assim, o servidor não pode aceitar presentes.

A Lei 8.112 é clara: qualquer vantagem recebida em função das atribuições do cargo configura infração grave, punível com demissão. Embora existam normativas infralegais e decretos que possam prever exceções com relação a valores simbólicos, a lei em si não faz distinções — o princípio geral é a proibição total.

Outra infração prevista é **aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro**, o que pode comprometer a independência e a neutralidade do servidor, além de colocar em risco a soberania e a segurança institucional.

Também é vedada a **prática da usura** em qualquer de suas formas. Isso significa que o servidor público federal não pode, por exemplo, emprestar dinheiro a juros, ainda que essa atividade ocorra fora do seu horário de expediente.

Trata-se de uma conduta ilegal e, portanto, incompatível com a ética do serviço público. A agiotagem, além de ser uma infração administrativa, constitui atividade criminosa e resulta em demissão.

Outra situação prevista é o **procedimento desidioso**, ou seja, a atuação negligente, apática ou descomprometida com o trabalho. O servidor que não exerce suas funções com o empenho, atenção e responsabilidade devidas também está sujeito à demissão. Desídia, nesse contexto, é vista como uma falta grave, pois prejudica diretamente a qualidade do serviço público prestado à sociedade

Além disso, é **proibido utilizar recursos humanos ou materiais da repartição para finalidades particulares**. Isso inclui, por exemplo, utilizar impressoras, veículos, computadores ou servidores subordinados para fins pessoais.

Essa conduta não só configura infração administrativa, como também pode ser enquadrada como ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 9º da Lei de Improbidade, por se tratar de enriquecimento ilícito.

Essas disposições reforçam a importância da integridade, da responsabilidade e da dedicação que devem pautar a conduta do servidor público federal no exercício de suas funções. A violação dessas normas compromete a confiança da sociedade na administração pública e, por isso, é tratada com a devida severidade pela legislação.

Confira os incisos do Art. 117 que ensejam a penalidade de demissão:

Art. 117. Ao servidor é proibido:

(...)

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;

XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;

XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;

XV - proceder de forma desidiosa;

XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;

Obs.: A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência dos incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos.

O artigo 117 trata das proibições impostas ao servidor público, ou seja, das condutas que ele não pode adotar no exercício da função. Já o artigo 132 estabelece, de forma direta, os casos que ensejam a demissão, afirmando que essa penalidade será aplicada nas situações que ele enumera, além daquelas já previstas nos incisos específicos do artigo 117.

Isso significa que, além das hipóteses de demissão previstas anteriormente, o artigo 132 traz outros casos em que a demissão também será cabível.

Entre essas hipóteses está a prática de **improbidade administrativa**. Se um servidor comete um ato dessa natureza, ele pode ser demitido. A **aplicação irregular de dinheiros públicos** também configura motivo para demissão, especialmente quando o recurso público é usado de maneira ilegal, ilícita ou irregular.

Além disso, a **lesão aos cofres públicos e a dilapidação do patrimônio nacional** também são causas de demissão. Isso ocorre, por exemplo, quando há prejuízo ao erário, o que caracteriza um ato grave contra o patrimônio público. Também, o ato de **corrupção**, quando praticado pelo servidor, também leva à sua demissão.

Todos esses atos mencionados **acarretam não só a demissão, mas também outras consequências legais**. A legislação determina que, quando qualquer uma dessas condutas é praticada, **o servidor sofrerá a penalidade de indisponibilidade de bens e deverá ressarcir o erário, além de estar sujeito à ação penal correspondente**.

Trata-se de uma sanção múltipla, em que o servidor é responsabilizado nas esferas administrativa, civil e penal.

Temos também, a **prática de crime contra a administração pública**, conforme previsto no Código Penal. Caso o servidor cometa um desses crimes, a consequência é a demissão.

Um ponto importante a ser destacado é que, nesses cinco casos específicos — crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, e corrupção —, a legislação afirma que **o servidor não poderá retornar a exercer cargo público federal em nenhuma hipótese**.

Não se trata de uma suspensão temporária de cinco anos, mas de uma proibição definitiva. Essa pena é especialmente rigorosa, pois estabelece que a pessoa jamais poderá voltar ao serviço público federal, ainda que possa eventualmente exercer cargos nos âmbitos estadual, municipal ou distrital.

Art. 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos IV, VIII, X e XI do art. 132, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI.



Importante!

Entretanto, há uma nuance importante quanto à aplicação dessa pena. Embora a letra da lei preveja essa proibição definitiva, o **Supremo Tribunal Federal entende que esse tipo de sanção configura uma pena de caráter perpétuo, o que é vedado pela Constituição Federal.**

Por esse motivo, o Supremo declarou essa penalidade como inconstitucional. Sendo assim, na prática, essa proibição de retorno ao serviço público federal não tem sido aplicada, pois violaria o princípio constitucional que proíbe penas de caráter eterno.

Dessa forma, é essencial considerar o perfil da prova. Se ela for mais objetiva e legalista, deve-se responder com base na literalidade da lei, afirmando que o servidor não pode retornar ao cargo público federal nunca mais.

Por outro lado, se a prova trazer uma abordagem mais contextualizada, baseada em jurisprudência, deve-se destacar que o Supremo Tribunal Federal considera essa penalidade inconstitucional e, por isso, ela não se aplica.

O artigo 132 da legislação traz outras hipóteses de demissão além daquelas já mencionadas anteriormente. Uma delas é o **abandono de cargo**, que ocorre quando o servidor público deixa de comparecer ao trabalho por **mais de trinta dias consecutivos sem apresentar justificativa**.

Ou seja, se o servidor passa trinta dias seguidos sem ir ao serviço e sem justificar suas ausências, isso é caracterizado como abandono de cargo e gera a demissão.

Outro caso é o da **inassiduidade habitual**, que se diferencia do abandono de cargo por não envolver faltas consecutivas. A inassiduidade habitual ocorre quando o servidor **falta ao trabalho, de forma intercalada, sessenta dias ou mais dentro de um período de doze meses**.

Não é necessário que o período analisado seja de janeiro a dezembro; qualquer recorte de doze meses é válido. Se dentro desse período o servidor acumulou sessenta faltas, mesmo que espaçadas, isso configura inassiduidade habitual, resultando também em demissão.

Também pode levar à demissão a **incontinência pública e escandalosa ou a conduta escandalosa na repartição**. Um exemplo extremo seria a prática de ato sexual entre servidores nas dependências do órgão público, o que é considerado uma conduta inaceitável no ambiente de trabalho e enseja a demissão.

A **insubordinação grave** em serviço é outra situação prevista. O servidor público tem o dever de obedecer às ordens de seus superiores hierárquicos, salvo quando essas ordens forem manifestamente ilegais. Caso haja desobediência grave, caracteriza-se uma quebra do dever funcional, justificando a demissão.

A **ofensa física em serviço**, tanto a outro servidor quanto a particular, também resulta em demissão. Se um servidor agride fisicamente alguém durante o exercício de suas funções, essa conduta é considerada gravíssima.

No entanto, há **exceção** para o caso de **legítima defesa, própria ou de terceiros**. Por exemplo, se um cidadão agride um servidor e este reage para cessar a agressão injusta, essa reação é considerada legítima defesa e não configura motivo para demissão.

A **revelação de segredo obtido em razão do cargo** também é uma conduta que leva à demissão. Aqui, não se trata apenas de descumprir o dever de sigilo funcional, que é passível de advertência, mas sim da divulgação de informações sigilosas que o servidor teve acesso em razão do cargo.

Isso pode incluir dados classificados como sigilosos ou informações extremamente delicadas que foram reveladas de forma indevida.

Por fim, a **acumulação ilegal de cargos**, empregos ou funções públicas também é motivo para demissão. A regra geral é que o servidor público só pode exercer um cargo, emprego ou função pública, salvo exceções específicas previstas em lei, que serão abordadas posteriormente.

Caso o servidor esteja ocupando dois ou mais cargos públicos de forma ilegal, será demitido.

Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

- *I - crime contra a administração pública;
- II - abandono de cargo;
- III - inassiduidade habitual;
- *IV - improbidade administrativa;**
- V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
- VI - insubordinação grave em serviço;
- VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
- *VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;**
- IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
- *X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;**
- *XI - corrupção;**
- XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
- XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.

Obs. 1: Nos casos dos incisos IV, VIII, X e XI (apontados em azul), há indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário.

Obs. 2: Nos casos dos incisos I, IV, VIII, X e XI (sinalizados com um asterisco vermelho). não poderá retornar ao serviço público federal

4. Processo Administrativo Disciplinar

O **processo administrativo disciplinar**, conhecido como **PAD**, é o meio utilizado pela administração pública para **apurar a responsabilidade de um servidor que tenha cometido alguma das infrações** mencionadas anteriormente.

Esse processo garante ao servidor o **direito ao contraditório e à ampla defesa**, princípios fundamentais no âmbito disciplinar. No entanto, é importante entender que existem três modalidades distintas de processo disciplinar: o **PAD comum, a sindicância e o PAD sumário**.

O **PAD comum é o mais complexo**, com prazos mais amplos e utilizado para apuração de faltas mais graves, como aquelas que podem resultar em demissão. A **sindicância**, por sua vez, é aplicável em **situações de menor gravidade**, quando a infração cometida pode gerar advertência ou suspensão de até trinta dias.

Já o **PAD sumário** é utilizado em **casos específicos** e não necessariamente mais leves. Ele é previsto no próprio regime disciplinar e se aplica a três situações bem delimitadas: **acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, abandono de cargo e inassiduidade habitual**.



Tome nota!

O **PAD Sumário** se aplica em:

- **Acumulação ilegal de cargo, emprego ou função pública;**
- **Abandono de cargo;**
- **Inassiduidade habitual.**

O grande diferencial do PAD sumário em relação ao PAD comum está na sua **celeridade**. Como o próprio nome sugere, ele é mais rápido, com um procedimento simplificado.

De acordo com o artigo 133, ao se detectar a qualquer tempo uma acumulação ilegal de cargo, a autoridade competente deve **notificar o servidor por meio de sua chefia imediata**, para que este escolha um dos cargos no prazo improrrogável de dez dias a contar da data em que tomar ciência da notificação.

Isso significa que, ao se identificar um caso de acúmulo indevido, o primeiro passo da administração não é iniciar diretamente um processo disciplinar, mas sim **permitir que o servidor regularize sua situação**. Ele é chamado a optar por um dos cargos, por exemplo, entre um cargo federal e um cargo estadual. Se o servidor optar, tudo segue normalmente.

Ele pode pedir exoneração de um e permanecer no outro, regularizando a situação sem sofrer sanção disciplinar, encerrando o caso de forma tranquila.

Entretanto, se o servidor não se manifesta dentro do prazo estipulado, ou seja, se houver omissão, a administração então dará início ao PAD sumário. Nesse caso, o processo disciplinar é instaurado para apurar e corrigir imediatamente a irregularidade.

O PAD sumário se desenvolve em três fases: **instauração, instrução sumária e julgamento**. Esse procedimento visa a apuração célere da infração, com base na omissão do servidor em se manifestar após a notificação, e busca uma resolução mais ágil da situação, sem prejuízo das garantias legais.

Essa estrutura demonstra a preocupação do ordenamento jurídico em equilibrar a necessidade de responsabilização com o respeito aos direitos do servidor, oferecendo uma oportunidade para a correção voluntária da irregularidade antes de aplicar uma sanção mais severa.

Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:

- I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração
- II - instrução sumária, que compreende indicição, defesa e relatório;
- III - julgamento.

A **instauração** é a fase inicial do processo administrativo disciplinar e se dá quando a autoridade competente publica um ato formal no diário oficial, dando início ao procedimento.

Esse ato, além de marcar oficialmente o início do processo, constitui a comissão responsável por conduzir os trabalhos. No caso específico do PAD sumário, essa comissão é composta por dois servidores estáveis, diferentemente do PAD comum, que exige três membros.

Junto com a constituição da comissão, o ato de instauração também deve indicar de forma clara a autoria e a materialidade da transgressão que será apurada, ou seja, quem teria cometido a infração e qual é o fato que caracteriza essa conduta.

Uma vez instaurado o processo, a comissão passa à fase da instrução sumária, que compreende três etapas: a indicição, a defesa e a elaboração do relatório. Na fase de **indicição**, a comissão realiza toda a coleta de provas, ouve o servidor e levanta os elementos necessários para identificar e descrever formalmente a infração.

Em seguida, o servidor é notificado e tem acesso a todas as informações coletadas, podendo apresentar sua defesa, onde ele argumenta, contesta e justifica os pontos apresentados contra ele.

Após a defesa, a comissão elabora um relatório conclusivo, no qual analisa as provas, a defesa apresentada e define seu posicionamento final quanto à responsabilidade ou não do servidor pela infração.

Esse relatório é então encaminhado à autoridade competente, que foi a mesma que publicou o ato de instauração, para que esta profira o julgamento, ou seja, decida qual será a consequência administrativa diante do que foi apurado.

Um aspecto importante do PAD sumário é o seu prazo de duração. Ao contrário do PAD comum, que pode ter prazos mais extensos, o **PAD sumário deve ser concluído em até trinta dias**, podendo ser prorrogado por, no máximo, mais quinze dias.

Portanto, o prazo máximo para a conclusão desse tipo de processo disciplinar é de quarenta e cinco dias, justamente para garantir a celeridade e efetividade da apuração de infrações específicas e já previamente delimitadas pela legislação.

Art. 133 (...) § 7º O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trinta dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o exigirem.

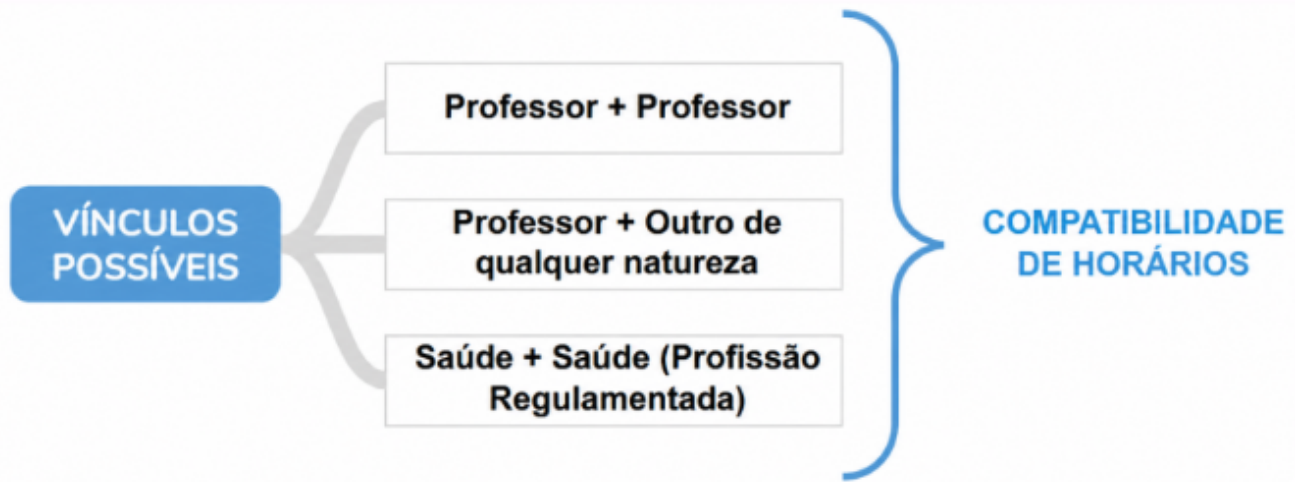
5. Acumulação

Esse é um tema recorrente em provas, a **acumulação de cargo, emprego ou função pública**. A **regra geral é clara: é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos**.

Isso significa que, em princípio, uma pessoa não pode ocupar mais de um cargo público, nem acumular cargo com emprego ou função pública. Essa vedação está expressa no artigo 118 da lei, mas logo em seu início há uma ressalva importante: são permitidos os casos previstos na Constituição Federal.

A Constituição, especificamente no artigo 37, estabelece **três exceções** à regra de proibição de acumulação. A primeira permite a **acumulação de dois cargos de professor**.

A segunda autoriza um **cargo de professor ser acumulado com outro cargo de qualquer natureza**. E a terceira permite a **acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde**, desde que as profissões sejam regulamentadas. Mesmo nesses casos de acumulação permitida, é obrigatório que haja compatibilidade de horários entre as atividades exercidas.



A proibição não se restringe apenas aos cargos públicos, mas também se estende a empregos e funções. Ou seja, não é possível, por exemplo, ocupar simultaneamente um cargo público e um emprego público, um cargo e uma função pública, ou dois cargos públicos.

Essa proibição abrange ainda os cargos, empregos e funções vinculados a autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos territórios e aos municípios. Portanto, a vedação é ampla e alcança todos os entes da federação.

É comum surgir a dúvida sobre a possibilidade de acumular cargos em esferas distintas, como federal e estadual. No entanto, a lei é clara ao afirmar que essa proibição também se aplica nesse tipo de situação. Assim, não se pode acumular um cargo federal com um cargo estadual, mesmo que ambos sejam, individualmente, compatíveis com as regras constitucionais.

Além disso, quando a acumulação é permitida, a sua validade depende da comprovação de compatibilidade de horários. Essa exigência está expressa no parágrafo segundo do artigo 118, que condiciona a legalidade da acumulação à demonstração de que os horários das funções exercidas não se sobrepõem.

A Constituição estabelece que deve existir essa compatibilidade e, em cada caso concreto, essa condição precisa ser analisada com base na carga horária semanal estabelecida.

O parágrafo terceiro do artigo 118 trata de uma outra forma de acumulação proibida, que é a percepção simultânea de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos de inatividade.

Isso significa que, da mesma forma que não se pode acumular dois cargos públicos ativos, também não se pode receber ao mesmo tempo o salário de um cargo público em atividade e os proventos de aposentadoria de outro cargo público. No entanto, existe uma exceção a essa regra, e ela se aplica quando os cargos de origem dessas remunerações seriam, em atividade, legalmente acumuláveis.

Por exemplo, se uma pessoa possui dois cargos de professor e se aposenta de um deles, permanecendo ativa no outro, essa acumulação é permitida. Isso acontece porque os dois cargos de professor são, conforme previsto na Constituição, acumuláveis.

Assim, mesmo que um cargo esteja inativo e o outro ativo, a acumulação continua sendo lícita, desde que, se ambos estivessem ativos, também pudessem ser acumulados.

Art. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.

§ 1º A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.

§ 2º A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.

§ 3º Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.

O artigo 119 estabelece que o servidor público **não pode exercer mais de um cargo em comissão**. Essa é a regra geral. No entanto, há uma **exceção**, que trata da possibilidade de o servidor exercer **interinamente** outro cargo em comissão.

Essa exceção permite, por exemplo, que um servidor que já ocupa um cargo em comissão possa exercer temporariamente outro cargo da mesma natureza para suprir uma necessidade momentânea, como uma vacância ou afastamento temporário do titular do cargo.

Além disso, o artigo 119 também determina que o servidor **não pode ser remunerado por participar de órgão de deliberação coletiva**. Contudo, essa proibição também possui uma exceção, prevista no parágrafo único do mesmo artigo.

Nesse caso, a regra não se aplica quando a remuneração for relativa à participação em conselhos de administração e conselhos fiscais de empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como de quaisquer empresas ou entidades nas quais a União tenha participação no capital social, seja essa participação direta ou indireta.

É importante destacar que essa exceção deve observar o que estiver disposto em legislação específica. Portanto, ainda que a regra proíba a remuneração por participação em órgãos colegiados, quando se trata desses conselhos vinculados a empresas nas quais o poder público tem participação, a remuneração é permitida, desde que respeitadas as normas legais que regem esse tipo de atuação.

Assim, o artigo 119 apresenta uma regra clara com exceções bem definidas, demonstrando a necessidade de interpretar a lei de forma sistemática e contextualizada com o restante da legislação.

Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do art. 9º, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica.

O artigo 120 da Lei 8.112 trata de uma situação específica que envolve o servidor que acumula legalmente dois cargos efetivos. Quando esse servidor é nomeado para exercer um cargo de provimento em comissão, a regra é que ele seja **afastado temporariamente dos dois cargos efetivos que ocupava**.

Isso significa que, ao assumir um cargo comissionado, ele deixa de exercer, durante esse período, as funções relativas aos seus cargos efetivos.

Contudo, a própria norma prevê uma **exceção**. Esse afastamento de ambos os cargos efetivos poderá não ser necessário caso haja **compatibilidade de horário e local** entre o cargo em comissão e um dos cargos efetivos. Ou seja, se for possível conciliar os horários e os locais de trabalho, o servidor poderá continuar exercendo um dos cargos efetivos mesmo enquanto estiver no cargo comissionado.

No entanto, essa compatibilidade não pode ser presumida ou simplesmente alegada pelo servidor. Ela deve ser formalmente declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos.

Isso garante que a compatibilidade seja avaliada com base em critérios objetivos e com responsabilidade institucional, assegurando que o desempenho das funções em cada cargo não seja prejudicado.

Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular lícitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos.

6. Responsabilidades

A **responsabilidade** do servidor público é ampla e abrange diferentes esferas. De acordo com o artigo 121 da Lei 8.112, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Isso significa que, ao cometer qualquer irregularidade no desempenho de suas funções, o servidor poderá ser responsabilizado nas três instâncias: **cível, penal e administrativa**.

Art. 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

A responsabilidade penal está relacionada a crimes e contravenções imputadas ao servidor na qualidade de agente público. Se ele comete um crime ou uma infração penal no exercício de suas funções, será responsabilizado criminalmente.

Art. 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.

Já a responsabilidade civil, conforme o artigo 122, decorre de atos omissivos ou comissivos que causem dano a terceiros ou ao patrimônio público, sendo atos praticados com dolo ou culpa. Ou seja, a **responsabilidade civil é subjetiva**, pois exige a demonstração de intenção (dolo) ou de falha por negligência, imprudência ou imperícia (culpa).

O dolo se caracteriza quando o servidor age com a intenção deliberada de causar o resultado danoso, como por exemplo um prejuízo financeiro ao erário. Já a culpa ocorre quando, mesmo sem intenção, o servidor age de forma descuidada ou incapaz, gerando também prejuízos. Assim, ainda que não haja má-fé, a falha no cumprimento dos deveres funcionais pode levar à responsabilização civil.

O artigo 124 complementa ao afirmar que tanto a responsabilidade civil quanto a administrativa podem ser decorrentes de atos omissivos ou comissivos praticados no desempenho do cargo ou função. A responsabilização não exige que o ato tenha sido doloso, podendo ser também resultado de condutas culposas.

Art. 124. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.

O parágrafo segundo do artigo 122 traz uma regra importante: quando o dano causado pelo servidor atinge terceiros, **a responsabilidade é assumida inicialmente pela administração pública**, que responde perante o prejudicado.

No entanto, o servidor causador do dano poderá ser acionado em uma **ação regressiva** proposta pela Fazenda Pública, a fim de que ele reponha os valores que o Estado teve de arcar em decorrência de sua conduta.

Essa ação regressiva serve justamente para que o servidor arque com as consequências de seus atos, mesmo que o Estado tenha, em um primeiro momento, indenizado a vítima. Assim, o sistema de responsabilização do servidor público é estruturado de forma a proteger o interesse público, garantir o ressarcimento de danos e assegurar que condutas irregulares não fiquem impunes.

A ação regressiva é um mecanismo jurídico utilizado pelo Estado para **buscar o ressarcimento de prejuízos que ele teve de arcar em decorrência de atos praticados por um servidor público**.

O funcionamento dessa dinâmica parte do princípio de que, ao atuar no exercício de suas funções, o servidor representa o próprio Estado. Isso se baseia na chamada teoria do órgão, ou teoria da imputação volitiva, segundo a qual os atos administrativos praticados por um agente público são, na verdade, imputados ao ente estatal ao qual ele está vinculado.

Assim, quando um servidor público federal, no exercício de suas atribuições, comete um ato que causa dano a um terceiro — por exemplo, um particular —, esse terceiro não pode ajuizar uma ação diretamente contra o servidor. Ele deve processar o Estado, já que, na prática jurídica, quem responde pelos atos praticados no desempenho da função pública é o próprio ente estatal, e não o agente individualmente.

Esse tipo de responsabilização do Estado é objetiva. Isso quer dizer que o terceiro prejudicado não precisa provar que houve dolo ou culpa por parte do servidor para conseguir uma reparação judicial. Basta demonstrar que houve o dano e o nexo causal entre esse dano e a atuação estatal.

Se a responsabilidade do Estado for reconhecida em juízo, e ele for condenado a indenizar o terceiro, então surge a possibilidade de o Estado buscar o ressarcimento desse valor junto ao servidor que deu causa ao prejuízo.

Essa busca se dá por meio da chamada ação regressiva. Nesse tipo de ação, o Estado processa o agente público alegando que, por culpa ou dolo, ele causou prejuízos que o Estado teve que reparar.

Porém, para que essa ação seja válida e bem-sucedida, é **imprescindível que o Estado comprove que o servidor agiu com dolo**, ou seja, com intenção, ou com culpa, o que envolve negligência, imprudência ou imperícia.

Portanto, **a responsabilidade do servidor na ação regressiva é subjetiva.** O Estado não pode simplesmente reaver o valor pago ao terceiro sem comprovar que o servidor teve uma conduta reprovável que justifique essa restituição.

Em resumo, o processo segue um fluxo bem definido: o servidor causa dano a um terceiro, o terceiro aciona judicialmente o Estado, o Estado — caso condenado — indeniza o terceiro, e só então pode propor ação regressiva contra o servidor, desde que fique demonstrado que houve dolo ou culpa na conduta do agente público.

Esse é o caminho previsto na legislação para garantir a reparação dos danos ao mesmo tempo em que se respeitam os limites da responsabilidade individual dos servidores públicos.



O parágrafo terceiro do artigo 122 da Lei 8.112 trata da **extensão da obrigação de reparar o dano aos sucessores do servidor público**. Essa disposição legal determina que, caso o servidor que tenha causado prejuízo venha a falecer, a obrigação de reparação não se extingue com a sua morte.

No entanto, essa responsabilidade é **limitada: os herdeiros só respondem até o valor da herança que tiverem recebido**.

Para ilustrar como isso funciona na prática, imagine a seguinte situação: um servidor público causa um dano no valor de 100 mil reais. Após o dano, ele falece e deixa uma herança no valor de 60 mil reais, composta, por exemplo, por um carro. Esses 60 mil reais seriam então divididos entre seus herdeiros, digamos três filhos — João, Maria e José — cabendo a cada um 20 mil reais.

Segundo o que determina a lei, os herdeiros não precisarão pagar os 100 mil reais do próprio bolso. Eles responderão pela dívida deixada pelo falecido até o valor da herança que receberam.

Ou seja, os 60 mil reais da herança serão usados para reparar parcialmente o dano, e os herdeiros não terão nenhuma obrigação de quitar os 40 mil restantes com recursos próprios.

Por outro lado, se a herança deixada pelo servidor for superior ao valor do dano, digamos 160 mil reais, o valor necessário para reparar o prejuízo (100 mil) será retirado da herança e os 60 mil restantes poderão ser normalmente partilhados entre os herdeiros.

Essa regra garante um equilíbrio importante: o dever de reparar o dano se mantém, mas sem transferir obrigações patrimoniais excessivas aos herdeiros, preservando o princípio de que ninguém é obrigado a responder por dívidas além do que herdou.

Art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

§ 1o A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no art. 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial.

§ 2o Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.

§ 3o A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.

Já o artigo 125 da lei traz outra questão fundamental: a independência e a possibilidade de acumulação das sanções nas esferas civil, penal e administrativa.

Ele estabelece que essas sanções podem se acumular, ou seja, **o servidor que pratica um único ato irregular pode ser responsabilizado simultaneamente nas três esferas**.

Por exemplo, se um servidor comete um ato que, ao mesmo tempo, gera um dano ao patrimônio público (responsabilidade civil), viola normas internas da administração (responsabilidade administrativa) e constitui um crime (responsabilidade penal), ele poderá responder por esse ato em três processos distintos, um em cada esfera.

Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

A independência dessas responsabilidades significa que a decisão tomada em uma dessas esferas não afeta necessariamente as demais. Assim, a absolvição ou condenação na esfera penal, por exemplo, não implica automaticamente absolvição ou condenação nas esferas civil ou administrativa.

Cada instância possui seus próprios critérios de apuração, suas regras de processo e suas consequências jurídicas. Apenas em situações excepcionais, como quando a decisão penal reconhece que o fato não existiu ou que o servidor não foi o autor do fato, é que pode haver repercussão sobre as demais esferas.

Fora essas exceções, a regra é a plena autonomia entre as responsabilidades civil, penal e administrativa.

Embora a regra geral seja que as responsabilidades civil, penal e administrativa são independentes entre si, a Lei 8.112 estabelece uma exceção importante a essa independência, prevista no artigo 126. Segundo esse artigo, **a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da autoria.**

Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

Isso significa que, embora as esferas normalmente não se influenciem mutuamente — ou seja, o servidor pode ser condenado em uma esfera e absolvido em outra —, há uma situação específica em que uma decisão penal influencia diretamente o desfecho da esfera administrativa.

Essa exceção ocorre quando o **servidor é absolvido na esfera penal com base em uma prova categórica de que o fato que deu origem à acusação nunca existiu ou de que não foi ele o autor daquele fato.**

No processo penal, pode haver absolvição por diferentes motivos. Um deles é a absolvição por ausência de provas, que ocorre quando o juiz não encontra elementos suficientes para condenar o réu, aplicando o princípio do **in dubio pro reo — na dúvida, decide-se a favor do acusado.**

Essa forma de absolvição, no entanto, não vincula a esfera administrativa. Ou seja, mesmo que o servidor tenha sido absolvido criminalmente por falta de provas, ele ainda pode ser responsabilizado administrativamente.

Por outro lado, se durante o processo penal for feita uma prova clara de que o fato criminoso sequer existiu ou de que o servidor acusado não foi o autor da conduta, essa absolvição tem efeito vinculante sobre a esfera administrativa.

Nesses casos, como o próprio fundamento da acusação é invalidado, não se justifica a continuidade de um processo administrativo baseado no mesmo fato. Assim, a administração pública é obrigada a absolver o servidor administrativamente também.

Em resumo, o servidor pode ser processado simultaneamente nas esferas penal, civil e administrativa por um mesmo ato, e as decisões em cada uma delas são, em regra, independentes. No entanto, a única hipótese em que há vinculação entre as esferas é quando ocorre uma absolvição penal baseada na inexistência do fato ou na exclusão de autoria.

Nessa situação, a decisão da justiça criminal impõe à esfera administrativa o afastamento da responsabilidade do servidor, extinguindo automaticamente qualquer sanção administrativa relacionada ao mesmo fato.

7. Complementação das Penalidades

O estudo sobre o regime disciplinar da Lei 8.112/90 se encaminha para sua parte final, abordando agora as penalidades previstas no estatuto.

Já foram discutidas diversas penalidades ao longo do conteúdo anterior, especialmente quando tratadas em conjunto com as proibições impostas aos servidores. Entretanto, há ainda artigos que complementam e aprofundam a compreensão sobre como essas penalidades devem ser aplicadas.

O artigo 128 estabelece critérios que **devem ser observados pela autoridade administrativa no momento de aplicar uma penalidade.** A natureza e a gravidade da infração cometida, os danos causados ao serviço público, as circunstâncias que podem agravar ou atenuar a conduta e os antecedentes funcionais do servidor são fatores determinantes nesse processo.

A aplicação da penalidade ocorre por meio de processo administrativo disciplinar, respeitando o **contraditório e a ampla defesa**. Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo determina que o ato que impõe a penalidade deve conter obrigatoriamente a indicação do fundamento legal e da causa que motivou a sanção.

Art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.

Esse ato, portanto, deve ser formalmente motivado, apresentando tanto a base legal que respalda a punição quanto a descrição clara e objetiva da conduta praticada pelo servidor. Isso inclui a motivação fática, ou seja, o que foi feito e como foi feito, e a motivação jurídica, ou seja, a norma que prevê a penalidade correspondente.

Um exemplo seria o caso de abandono de cargo: é preciso que o ato administrativo mencione especificamente o artigo que trata dessa infração e demonstre que o comportamento do servidor se enquadra na previsão legal.

Seguindo para o artigo 134, há a previsão de **cassação da aposentadoria ou da disponibilidade de servidor que, quando ainda em atividade, tenha praticado infração passível de demissão**. Isso significa que a aposentadoria não isenta o servidor das consequências disciplinares por condutas praticadas antes de sua inatividade.

Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão.

Mesmo após a aposentadoria, se houver conclusão, por meio de processo administrativo, de que o servidor cometeu infração grave, ele pode sim ter sua aposentadoria ou disponibilidade cassada.



Jurisprudência

Essa posição é corroborada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o simples preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria não impede a instauração de um processo administrativo disciplinar para apuração de faltas cometidas durante o exercício do cargo.

Assim, o fato de o servidor ter direito à aposentadoria não o protege automaticamente de responder por condutas irregulares que possam levar à aplicação de penalidade disciplinar.

STJ: "O preenchimento dos requisitos para aposentadoria não impede a instauração de PAD para apuração de falta praticada no exercício do cargo."

A definição sobre quem são as autoridades competentes para aplicar as penalidades previstas na Lei 8.112/90 é um ponto essencial para a correta compreensão do regime disciplinar. A aplicação de penalidades varia de acordo com a sua gravidade, sendo que as sanções mais severas são de **competência das autoridades mais elevadas na hierarquia dos órgãos e entidades da administração pública**.

No caso das penalidades de demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, a competência para aplicação é da autoridade máxima do órgão ou entidade em que o servidor estiver lotado.

No âmbito do Poder Executivo Federal, essa autoridade é o **Presidente da República**. É importante destacar que o Presidente não conduz o processo em si, pois essa responsabilidade é da comissão designada para apurar os fatos, a qual conduz o processo administrativo disciplinar.

Após a instrução e elaboração do relatório, este é encaminhado à autoridade competente, que, no caso, realiza o julgamento e aplica a penalidade.

No Poder Legislativo, essa função é exercida pelos **presidentes das respectivas casas legislativas**. Assim, no Senado Federal, é o **presidente do Senado** quem aplica a penalidade. Na Câmara dos Deputados, essa responsabilidade cabe ao **presidente da Câmara**. Já no Poder Judiciário, a competência é do **presidente do tribunal** ao qual o servidor estiver vinculado.

Por exemplo, se o servidor pertence ao Supremo Tribunal Federal, é o presidente do STF quem aplica a penalidade. Se for servidor de um Tribunal Regional Federal, como o TRF da 5ª Região, a responsabilidade recai sobre o presidente daquele tribunal específico.

Da mesma forma, para servidores de Tribunais Regionais do Trabalho, como o TRT da 21ª Região, localizado no Rio Grande do Norte, o presidente do respectivo tribunal é quem deve aplicar a sanção.

No Ministério Público Federal, a aplicação das penalidades de demissão ou cassação cabe ao **Procurador-Geral da República**. Trata-se de uma competência bem específica e importante de ser lembrada, sobretudo para fins de concursos públicos.

Em relação às **penalidades de suspensão por mais de trinta dias, a autoridade competente é aquela imediatamente inferior**, em termos hierárquicos, ao chefe do poder ou da instituição que teria competência para aplicar a demissão.

Por exemplo, no Poder Executivo, se a demissão é competência do Presidente da República, a suspensão superior a trinta dias será aplicada por uma autoridade que esteja um nível abaixo na hierarquia. O mesmo raciocínio vale para os tribunais e demais órgãos.

Para penalidades mais leves, como suspensão de até trinta dias e advertência, a competência é atribuída ao chefe da repartição ou a outras autoridades designadas conforme o regimento interno ou regulamento do respectivo órgão. São penalidades menos graves e, portanto, podem ser aplicadas por autoridades com menor grau de hierarquia.

No caso específico da destituição de cargo em comissão, a regra é clara: a autoridade que nomeou o servidor para o cargo é a mesma que poderá destituí-lo. Esse critério de simetria entre nomeação e destituição confere coerência e previsibilidade ao processo disciplinar dentro da administração pública. Esses detalhes sobre competências são recorrentes em provas e merecem especial atenção.

QUEM APLICA AS PENALIDADES



O artigo 131 da Lei 8.112/90 trata do **cancelamento do registro das penalidades de advertência e suspensão no assentamento funcional do servidor público**

. Esse cancelamento representa o fim da anotação da penalidade nos registros do servidor, desde que observadas determinadas condições e prazos.

Quando um servidor é punido com advertência ou suspensão, essa penalidade fica registrada em seu histórico funcional. A partir da execução dessa penalidade, inicia-se a contagem de um prazo após o qual esse registro poderá ser cancelado, desde que o servidor não cometa nova infração nesse período.

De acordo com a norma, **a advertência será cancelada após três anos de efetivo exercício e a suspensão após cinco anos, ambos os casos condicionados à inexistência de nova infração disciplinar no respectivo período.**

Ou seja, o servidor precisa manter um comportamento disciplinar adequado durante esse intervalo para que o registro anterior seja retirado de seu histórico. Isso tem implicações práticas importantes. Um dos exemplos é a aplicação da reincidência.

Se o servidor comete uma infração punível com advertência dentro do prazo de três anos desde a advertência anterior, ele não receberá uma nova advertência, mas sim uma suspensão, justamente por se tratar de uma reincidência.

No entanto, se esse mesmo fato ocorrer após os três anos, com o registro anterior já cancelado, a nova infração será tratada como se fosse a primeira, resultando novamente em uma advertência.

Outro efeito relevante está relacionado aos critérios de progressão ou promoção funcional. Diversas normas específicas de carreiras públicas exigem que o servidor esteja livre de punições disciplinares recentes para que possa ser promovido ou progredir.

Com o cancelamento do registro, a penalidade anterior deixa de ser considerada para esses fins, permitindo ao servidor cumprir os requisitos exigidos pelas regras da sua carreira.

Importante destacar que **o cancelamento do registro da penalidade não tem efeito retroativo**. Isso significa que a punição aplicada no passado não será anulada. O que é apagado é apenas o seu registro futuro.

A penalidade foi efetivada e seus efeitos já ocorreram. Por exemplo, se o servidor cumpriu uma suspensão de cinquenta dias, ficando sem trabalhar e sem receber remuneração durante esse período, o cancelamento do registro não lhe dará direito de reaver esses valores.

Esse cancelamento só afeta a situação do servidor dali em diante, mantendo seu histórico funcional limpo para promoções, avaliações e outras finalidades administrativas.

A única forma de um servidor recuperar a remuneração referente a dias de suspensão seria por meio de uma ação judicial, na qual se comprove que a penalidade foi aplicada de forma ilegal.

Nesse caso, com uma decisão favorável da Justiça, a suspensão seria anulada e o servidor teria o direito de receber os valores correspondentes ao período em que ficou afastado sem remuneração. Contudo, na situação abordada pelo artigo 131, não há discussão sobre a legalidade da punição, mas sim sobre o cancelamento de seu registro por decurso de prazo e bom comportamento subsequente.

A partir do momento em que se cumpre o prazo e não há nova infração, o servidor passa a ter o registro limpo, mas os efeitos da punição que já ocorreu permanecem inalterados.

Art. 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.

A distinção entre cancelamento de registro e prescrição é fundamental para compreender corretamente os efeitos das penalidades administrativas na vida funcional do servidor público.

Enquanto o **cancelamento de registro ocorre após a aplicação da penalidade, a prescrição diz respeito ao período anterior a essa aplicação, mais precisamente ao prazo que a administração pública tem para iniciar o processo disciplinar a partir do momento em que toma conhecimento da infração.**

A prescrição, conforme previsto no artigo 142 da Lei 8.112/90, impede que a administração aplique uma penalidade se ela não tiver instaurado o processo disciplinar dentro dos prazos legais.

Trata-se, portanto, de uma espécie de limite temporal para o exercício do poder punitivo estatal no âmbito administrativo. Se esse prazo for ultrapassado sem que a devida ação tenha sido iniciada, a infração se torna insuscetível de punição.

Os prazos prescricionais variam de acordo com a gravidade da penalidade. Para penalidades que implicam o rompimento do vínculo do servidor com a administração pública, como demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, o prazo prescricional é de **cinco anos**. Para a penalidade de suspensão, o prazo é de **dois anos**.

Já no caso de advertência, que é a penalidade mais branda, o prazo é de **cento e oitenta dias**. Se, dentro desses prazos, a administração não instaurar o processo disciplinar, a infração estará prescrita e, portanto, a penalidade não poderá ser aplicada.

É importante entender que a contagem desse prazo prescricional não se inicia no momento em que a infração foi cometida, mas sim a **partir da data em que a administração pública teve conhecimento da infração**. Isso significa que mesmo que a conduta tenha ocorrido há muitos anos, o prazo para punir só começa a correr quando há a ciência efetiva por parte da administração.

Por exemplo, se uma infração ocorreu há quinze anos, mas a administração só tomou conhecimento dela agora, o prazo de prescrição começará a ser contado a partir de agora, e não do momento da infração.

Esse detalhe é essencial para evitar injustiças ou a perda de prazo por parte do Estado. Além disso, evita também que o servidor seja punido por algo que a administração não havia sequer identificado ou constatado. Em contrapartida, garante à administração um prazo razoável para apurar e punir condutas irregulares, desde que respeitado o momento da ciência da infração.

Por fim, é necessário **não confundir esses prazos de prescrição com os prazos para o cancelamento do registro das penalidades já aplicadas**. Como visto anteriormente, a **advertência é retirada do registro após três anos de efetivo exercício sem nova infração, e a suspensão após cinco anos**, desde que o servidor mantenha conduta ilibada nesse período.

Enquanto a prescrição impede a aplicação de penalidade, o cancelamento do registro apenas retira o histórico da penalidade do assentamento funcional do servidor, não anulando seus efeitos anteriores.



Fique ligado!

Diferença entre prescrição e cancelamento de registro:

- **Prescrição:** Ocorre antes de aplicação da penalidade;
 - Quando a administração toma conhecimento da infração praticada, ela vai ter um prazo para instaurar o procedimento disciplinar;

- Se ela não instaurar dentro do prazo, a ação disciplinar vai prescrever e ela não pode mais aplicar penalidade;
- **Cancelamento do registro: Depois que a administração aplica a penalidade.**
 - Ela aplica penalidade e lá na frente o registro é cancelado do assentamento individual do servidor.

A análise dos parágrafos do artigo 142 da Lei 8.112/90 revela aspectos fundamentais sobre a prescrição no âmbito do processo administrativo disciplinar, especialmente quando a infração cometida pelo servidor também se enquadra como crime.

O parágrafo segundo introduz uma regra importantíssima: **quando a conduta do servidor é considerada, além de infração administrativa, também um crime, aplica-se o prazo prescricional previsto na legislação penal, em substituição aos prazos usualmente adotados pela lei administrativa.**

Essa regra tem implicações diretas no tempo que a administração pública dispõe para punir o servidor. Como vimos, normalmente, os prazos prescricionais para infrações administrativas são de cinco anos para demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, dois anos para suspensão e cento e oitenta dias para advertência.

No entanto, se a conduta do servidor também for classificada como crime, prevalecerá o prazo prescricional do crime, que pode ser substancialmente maior.

Um exemplo disso é o crime de peculato, que consiste na apropriação, por parte do servidor, de bens ou valores públicos em razão do cargo que ocupa. Essa conduta é crime contra a administração pública e também constitui infração disciplinar grave, que pode resultar em demissão.

Vamos supor que o prazo prescricional para o crime de peculato é de dezesseis anos. Assim, esse mesmo prazo será adotado na esfera administrativa, tanto para a responsabilização criminal quanto disciplinar, ampliando significativamente o tempo que a administração tem para agir.

Esse tratamento reforça o entendimento de que, em casos de condutas mais graves, a administração não deve estar limitada por prazos mais curtos quando a gravidade da infração demanda uma apuração mais profunda ou complexa. Portanto, quando a infração disciplinar também for tipificada como crime, os prazos da lei penal prevalecerão.

O parágrafo terceiro, por sua vez, trata da interrupção da prescrição. **A instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar interrompe a contagem do prazo prescricional.**

A interrupção significa que o prazo, que já estava correndo, é zerado no momento em que se inicia o PAD ou a sindicância e só volta a ser contado após a decisão final proferida por autoridade competente. Durante todo o tempo em que o processo estiver em curso, a prescrição fica suspensa.

Já o parágrafo quarto estabelece que, uma vez cessada a causa da interrupção — ou seja, após a decisão final do PAD —, o prazo prescricional **volta a correr do início, a partir do dia seguinte à decisão.**

Isso significa que a administração pública terá novamente todo o prazo prescricional disponível, como se fosse a primeira contagem, o que pode ser decisivo em casos de reabertura de apuração ou de eventual anulação do processo anterior.

Essas previsões legais asseguram que a administração tenha tempo adequado para apurar devidamente infrações graves, especialmente aquelas com repercussão criminal, ao mesmo tempo em que protegem o servidor contra o exercício abusivo ou procrastinatório do poder disciplinar.

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.

§ 1o O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

Para reforçar e para que não haja confusão entre os institutos da prescrição e do cancelamento de registro no âmbito do regime disciplinar dos servidores públicos regidos pela Lei 8.112/90, é fundamental compreender as diferenças entre eles, especialmente no que diz respeito aos prazos aplicáveis.

A prescrição se refere ao tempo que a administração pública tem para instaurar o processo disciplinar a partir do momento em que toma conhecimento da infração cometida pelo servidor.

Se esse prazo expirar sem que a ação disciplinar tenha sido iniciada, a penalidade correspondente não poderá mais ser aplicada. Os prazos de prescrição variam conforme a gravidade da infração: são de cento e oitenta dias para advertência, dois anos para suspensão e cinco anos para penalidades que implicam o rompimento do vínculo do servidor com a administração, como a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, e a destituição de cargo em comissão.

Já o cancelamento de registro ocorre depois que a penalidade foi aplicada e tem como objetivo retirar o registro da sanção do assentamento funcional do servidor, desde que ele não tenha cometido nova infração no período estipulado.

Esse cancelamento tem prazos próprios: três anos de efetivo exercício para advertência e cinco anos para suspensão. Esses prazos são contados a partir do cumprimento da penalidade e pressupõem que o servidor continue no serviço público e mantenha conduta irrepreensível durante esse tempo.

Não existe prazo de cancelamento de registro para penalidades que resultam na exclusão do servidor do serviço público, como a demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, e a destituição de cargo em comissão.

Isso ocorre porque, ao ser aplicada uma dessas sanções, o servidor deixa de integrar os quadros da administração pública, o que torna desnecessária — e tecnicamente impossível — qualquer futura remoção desse registro, já que não há mais vínculo funcional nem assentamento a ser atualizado.

Portanto, a prescrição impede que a administração puna o servidor se não agir dentro do prazo legal após o conhecimento da infração, enquanto o cancelamento de registro é um benefício posterior ao cumprimento da pena, voltado à reabilitação do servidor ainda em exercício.

Entender bem essa diferença é essencial, especialmente em contextos como concursos públicos e gestão de pessoal na administração.

PRESCRIÇÃO x CANCELAMENTO DO REGISTRO		
PENALIDADE	PRESCRIÇÃO	CANCELAMENTO DO REGISTRO
ADVERTÊNCIA	180 dias	3 anos
SUSPENSÃO	2 anos	5 anos
DEMISSÃO; CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE; DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	5 anos	-

Resumo

Penalidades Disciplinares

- Advertência
 - Aplicada em infrações de menor gravidade.
 - Não tem consequências mais severas, mas pode gerar penalidades maiores em caso de reincidência.
- Suspensão
 - Afastamento temporário do servidor sem remuneração.
 - Pode durar até 90 dias.
 - Possibilidade de conversão em multa de 50% da remuneração, com manutenção do servidor em serviço.
 - Casos especiais:
 - Recusa injustificada à inspeção médica: suspensão de até 15 dias, com cessação da penalidade se o servidor cumprir a ordem.
- Demissão
 - Rompe o vínculo do servidor com a administração.
 - Aplicada por infrações graves, sempre após processo administrativo disciplinar.
- Cassação de aposentadoria ou disponibilidade
 - Aplica-se a quem, já aposentado ou em disponibilidade, tenha cometido infração punível com demissão enquanto estava na ativa.
 - Rompe o vínculo e retira o direito à aposentadoria ou à disponibilidade.
- Destituição de cargo ou função comissionada
 - Para servidores ocupantes de cargos em comissão ou funções comissionadas.
 - Aplicada em casos de infrações puníveis com suspensão ou demissão.
 - Também rompe o vínculo com a administração, mas apenas quanto à função ou cargo comissionado.

Deveres do Servidor Público

- Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.

- Ser leal às instituições a que serve.
- Observar normas legais e regulamentares.
- Cumprir ordens superiores (exceto se manifestamente ilegais).
- Atender com presteza ao público, à expedição de certidões e às requisições da Fazenda Pública.
- Levar irregularidades ao conhecimento da autoridade competente.
- Zelar pela economia de material e conservação do patrimônio público.
- Guardar sigilo sobre assuntos internos da repartição.
- Manter conduta compatível com a moralidade administrativa.
- Ser assíduo e pontual.
- Tratar com humanidade os colegas e administrados.
- Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
- Descumprimento de deveres: acarreta advertência.

Proibições e Suas Penalidades

- Advertência
 - Ausentar-se do serviço sem autorização.
 - Retirar documentos ou objetos sem permissão.
 - Recusar fé a documento público.
 - Opor resistência injustificada ao andamento de processo ou serviço.
 - Manifestar apreço ou desapreço no recinto da repartição.
 - Cometer a pessoa estranha à administração o desempenho de atribuições próprias.
 - Coagir ou aliciar subordinados à filiação sindical, profissional ou política.
 - Manter cônjuge, companheiro ou parente até 2º grau sob sua chefia (Lei 8.112).
 - Recusar-se a atualizar dados cadastrais quando solicitado.
 - Observação importante: Súmula Vinculante 13 e Lei de Improbidade Administrativa proíbem nomeação de parentes até o 3º grau (nesse caso, aplica-se fora da Lei 8.112).
- Suspensão
 - Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo (salvo em situações emergenciais/transitórias).
 - Comparativo importante:
 - Pessoa estranha à repartição → advertência.
 - Outro servidor público → suspensão.
 - Exercer atividades incompatíveis com o cargo ou com o horário de trabalho.
 - Reincidência de conduta punível com advertência.
 - Suspensão de até 15 dias: Servidor que, injustificadamente, se recusar a se submeter à inspeção médica determinada pela autoridade competente.
 - A penalidade poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
- Demissão
 - Condutas que geram demissão e incompatibilizam o servidor por 5 anos:

- Valer-se do cargo para obter proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública.
- Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas (advocacia administrativa), salvo em casos específicos de parentes próximos e para benefícios previdenciários ou assistenciais.
- Condutas que geram demissão sem prazo de incompatibilidade:
 - Participar da gerência ou administração de sociedade privada, ou exercer o comércio (exceto como acionista, cotista ou comanditário).
 - Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das atribuições.
 - Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro.
 - Praticar usura (ex: agiotagem).
 - Proceder de forma desidiosa (negligente, sem empenho).
 - Utilizar recursos da repartição para fins particulares (improbidade por enriquecimento ilícito).
- Hipóteses de demissão direta previstas no Art. 132
 - Casos que, pela literalidade da lei, impedem retorno definitivo ao serviço público federal:
 - Crime contra a administração pública (previstos no Código Penal).
 - Improbidade administrativa.
 - Aplicação irregular de dinheiros públicos.
 - Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.
 - Ato de corrupção.
 - Obs.: Segundo o STF, a vedação definitiva é inconstitucional, pois tem caráter de pena perpétua. Logo, não se aplica na prática.
 - Nos 4 primeiros há indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário.
 - Outras hipóteses de demissão no art. 132:
 - Abandono de cargo: ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos.
 - Inassiduidade habitual: faltas intercaladas que somem 60 dias ou mais em 12 meses.
 - Incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição.
 - Insubordinação grave em serviço.
 - Ofensa física em serviço a servidor ou particular (salvo legítima defesa).
 - Revelação de segredo obtido em razão do cargo.
 - Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas (fora das exceções legais).

Processos administrativos disciplinares

- Três formas de responsabilização administrativa:
 - Sindicância: infrações leves (advertência ou suspensão até 30 dias).
 - PAD comum: infrações mais graves (como demissão).
 - PAD sumário: rito mais rápido, aplicável apenas a:
 - Acumulação ilegal de cargos
 - Abandono de cargo
 - Inassiduidade habitual

- PAD sumário – características:
 - Início com notificação prévia ao servidor, concedendo prazo de 10 dias para optar por um dos cargos acumulados ilegalmente.
 - Em caso de omissão, inicia-se o PAD sumário, com as seguintes fases:
 - Instauração: publicação do ato que dá início ao processo e nomeia a comissão (dois servidores estáveis), indicando autoria e materialidade.
 - Instrução sumária: composta por indicição, defesa e relatório final.
 - Julgamento: feito pela mesma autoridade que instaurou o processo.
 - Prazo total: 30 dias, prorrogável uma única vez por mais 15 dias.

Acumulação de Cargos, Empregos ou Funções Públicas

- Regra geral: Proibição da acumulação remunerada de cargos públicos.
- Exceções previstas na Constituição Federal:
 - Dois cargos de professor.
 - Um cargo de professor com outro de qualquer natureza.
 - Dois cargos privativos de profissionais de saúde com profissão regulamentada.
- Condições obrigatórias:
 - Compatibilidade de horários entre os cargos acumulados.
 - Proibição se estende a todos os entes federativos e a qualquer combinação de cargo, emprego ou função, inclusive em autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Afastamento em caso de cargo em comissão

- Servidor que acumula dois cargos efetivos legalmente deve se afastar de ambos se for investido em cargo em comissão.
- Exceção: Pode manter um dos cargos efetivos se houver compatibilidade de horário e local, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos envolvidos.

Responsabilidade do Servidor Público

- Responsabilidade tripla:
 - Civil: Quando causa prejuízo ao erário ou a terceiros.
 - Penal: Em caso de crime ou contravenção.
 - Administrativa: Por infrações disciplinares.
- Responsabilidade civil:
 - Resulta de ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposos.
 - Exige dolo (intenção) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia).
- Ação regressiva:
 - O Estado responde diretamente ao terceiro lesado.
 - Após ser condenado, o Estado pode propor ação regressiva contra o servidor, desde que comprove dolo ou culpa.

Responsabilidade dos sucessores

- Se o servidor falece, a obrigação de reparar o dano se transmite aos herdeiros.
- Limitação: Os herdeiros respondem apenas até o valor da herança recebida.

- Se o dano for maior que a herança, os herdeiros não respondem com patrimônio próprio.
- Se a herança for maior que o dano, o restante é partilhado normalmente.

Independência e acumulação das sanções

- Sanções civil, penal e administrativa podem acumular-se.
- O mesmo ato pode gerar processos e punições em todas as esferas.
- As esferas são independentes entre si:
 - Condenação ou absolvição em uma não vincula, em regra, as outras.

Exceção à independência das esferas

- Regra: Absolvição penal não afeta automaticamente as outras esferas.
- Exceção: Quando a absolvição penal se der por:
 - Inexistência do fato.
 - Inexistência de autoria.
- Nesses casos, a esfera administrativa deve também afastar a responsabilidade do servidor.

Penalidades Administrativas

- Critérios para aplicação:
 - Natureza e gravidade da infração.
 - Danos ao serviço público.
 - Circunstâncias agravantes ou atenuantes.
 - Antecedentes funcionais.
- Requisitos formais:
 - Fundamentação fática (descrição da conduta).
 - Fundamentação jurídica (base legal da penalidade).

Autoridade Competente para Aplicar Penalidades

- Demissão, cassação de aposentadoria/disponibilidade:
 - Executivo Federal: Presidente da República.
 - Legislativo: Presidentes da Câmara e do Senado.
 - Judiciário: Presidentes dos respectivos tribunais (STF, TRFs, TRTs etc.).
 - Ministério Público Federal: Procurador-Geral da República.
- Suspensão superior a 30 dias:
 - Autoridade imediatamente inferior ao chefe do poder.
- Suspensão até 30 dias e advertência:
 - Chefe da repartição ou outra autoridade conforme o regimento.
- Destituição de cargo em comissão:
 - Mesma autoridade que nomeou o servidor.

Cancelamento de Registro da Penalidade

- Ocorre após a aplicação da penalidade.
- Requisitos:
 - Efetivo exercício sem nova infração no período.
- Prazos:
 - Advertência: 3 anos.

- Suspensão: 5 anos.
- Demissão, cassação, destituição: Não se aplica (não há mais vínculo com a administração).
- Efeitos:
 - Limpa o assentamento funcional para fins futuros (promoção, progressão etc.).
 - Não tem efeitos retroativos: não anula a penalidade anterior nem gera direito à remuneração retroativa.

Prescrição da Ação Disciplinar

- Ocorre antes da aplicação da penalidade.
- Início do prazo: A partir da data em que a administração pública toma conhecimento do fato.
- Prazos:
 - Advertência: 180 dias.
 - Suspensão: 2 anos.
 - Demissão, cassação, destituição: 5 anos.
- Infrações também capituladas como crime:
 - Aplica-se o prazo prescricional da lei penal.
- Interrupção da prescrição:
 - Início de sindicância ou PAD interrompe o prazo até a decisão final.
- Retomada da contagem:
 - Após a decisão final, o prazo volta a correr do zero.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
